

대구지방법원 2026. 8. 21. 선고 2026가단101651 판결 보 증금반환

대 구 지 방 법 원 판 결

사건	2026가단101651 보증금반환
원고	A 소송대리인 법무법인 와이케이 담당변호사 곽태영
피고	B
변론종결	2026. 7. 24.
판결선고	2026. 8. 21.

주 문

- 피고는 원고에게 55,000,000원 및 이에 대하여 2026. 3. 23.부터 2026. 4. 6.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 소송비용은 피고가 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

원고가 2023. 7. 15. 피고로부터 대구 동구 C, D호를 임대차보증금 86,000,000원, 임대차기간 2023. 9. 2.부터 2025. 9. 1.까지로 정하여 임차하고 그 무렵 피고에게 위 임대차보증금 86,000,000원을 지급한 사실, 원고

와 피고 사이에 임대차기간을 2025. 10. 30.까지 연장하기로 합의한 사실, 원고가 2026. 3. 22. 피고에게 위 임대차목적물을 인도한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1 내지 5호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 원고가 피고로부터 임대차보증금 중 31,000,000원을 지급받은 사실을 자인하고 있다. 위 인정사실에 의하면 위 임대차계약은 기간만료로 종료하였으므로, 피고는 원고에게 미지급 임대차보증금 55,000,000원 및 이에 대하여 임대차목적물 인도 다음날인 2026. 3. 23.부터 이 사건 소장부분 송달일인 2026. 4. 6.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 진정화